PARECER DE DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR (KYCC)

Foxbit OTC — complementação ao Parecer KYCC-20260827-01 rev. 1: atendimento das condicionantes S1 a S5 e atualização do marco regulatório

Cliente do Intex	Trace Finance — PSAV contratante do provimento de liquidez (análise principal em processo próprio)
Objeto	FOXBIT OTC INTERMEDIAÇÃO E CUSTÓDIA LTDA., CNPJ 18.997.925/0002-03 (sede) e 18.997.925/0001-14 (filial que opera com a Trace) — **cliente da Trace, não do Intex**
Natureza	Complementação de diligência complementar de segundo grau (KYCC). Não é onboarding.
Nº do parecer	PAR-AVD-KYCC-20261014-002 — complementa o Parecer KYCC-20260827-01 rev. 1, de 27/08/2026, que permanece em vigor no que não for aqui alterado
Data	14/10/2026
Classificação	**ALTO** (Intex), mantida | origem Trace: MÉDIO (Parecer KYB-20260819-001, 33/100)

1. Enquadramento

A cadeia permanece a do parecer original. O **Intex Bank** atua como provedor de liquidez, por conta própria (art. 2º, XIV, e art. 38 da Res. BCB 520/2025). A **Trace Finance** é a PSAV contratante desse provimento e o cliente do Intex, sobre quem recai a análise principal, em processo próprio. A **Foxbit OTC** é cliente da Trace e **não é cliente do Intex**.

Esta complementação não cria relação com a Foxbit OTC, não substitui nem convalida o KYB conduzido pela Trace e não transfere ao Intex o monitoramento daquele relacionamento. Seu objeto é restrito: registrar o estado das condicionantes S1 a S5 do parecer de 27/08/2026 e ajustar o marco regulatório à **Res. BCB 589/2026**, publicada depois dele. Os achados do parecer original não são repetidos e devem ser lidos em conjunto com este documento.

Incorpora: (i) a apuração do Intex, em 15/09/2026, de que os créditos do grupo vinham do CNPJ **18.997.925/0001-14**, e a resposta da Trace de 24/09/2026; (ii) o e-mail da Trace de **01/10/2026**, um dia após o prazo de 30/09/2026, com a resposta às solicitações; e (iii) a **Declaração de Atividade** do Pinheiro Neto Advogados, de **29/09/2026**, assinada por Tatiana Mello Guazzelli via Docusign.

2. Resumo das conclusões

VEREDITO: NÃO OBJEÇÃO CONDICIONADA — S1, S4 E S5 ENCERRADAS, FLUXO MANTIDO

A continuidade do fluxo indireto atribuível à Foxbit OTC fica **mantida, sem efeito suspensivo**. **S1** é dada por atendida; **S4** e **S5** são encerradas por desnecessárias; **S2** e **S3** são reposicionadas como acompanhamento, a ser renovado **após a comprovação do protocolo**.

Risco residual **ALTO**, mantido. Marcos: comprovante de protocolo a partir de **31/10/2026** (C1) e vedação do art. 91 da Res. BCB 520/2025 a partir de **06/11/2026** (C3).

- **A requerente da autorização está identificada.** A declaração de 29/09/2026 aponta a própria Foxbit OTC, CNPJ 18.997.925/0002-03, assessorada pelo Pinheiro Neto, com atividade anterior a 02/02/2026. Modalidades e data prevista não constam dela e serão aferidas no comprovante de protocolo (C1).
- **O fluxo vem da filial da mesma pessoa jurídica que pedirá a autorização.** O CNPJ 0001-14 é filial do 0002-03 desde a 12ª alteração contratual. Fica sem objeto o desenho de sucessão que a S1 pedia para o caso de a requerente ser outra entidade do grupo (3.1).
- **DF auditadas e política de PLD dependem do pedido de autorização.** A Trace informa que as DF de 2025 estão em consolidação e que a nova política está em aprovação, ambas para instruir o pedido. A exigência é renovada depois do protocolo, quando os documentos estarão na versão final (4.3).
- **S4 e S5 não acrescentavam informação ao juízo do Intex.** O e-mail de 01/10/2026 já registra o acompanhamento direto da Trace sobre a Foxbit OTC e o compromisso de comunicar alterações relevantes. A responsabilidade da Trace pelo monitoramento decorre da própria cadeia, não de declaração (4.1).
- **O marco regulatório mudou depois do parecer original.** A Res. BCB 589/2026 levou a vedação do art. 91 para **06/11/2026** e retirou do texto a expressão "ou em processo de autorização". O protocolo deixa de bastar por si só na leitura literal. A condicionante C3 depende de decisão interna do Intex (3.2).
- **Os fatores que sustentaram o ALTO continuam de pé.** Seguem válidos o PL negativo de R$ 11,7 mi, o Ofício BCB 18.458/2026 sem teor conhecido e o rebaixamento de alerta de carteira por recategorização. O risco de perfil é ALTO e o de conduta, MÉDIO-ALTO. **Não há indício de ilicitude.**

3. Atendimento das condicionantes

Situação em 14/10/2026. Os códigos são os do parecer de 27/08/2026.

Cond.	Pedido	Apresentado em 01/10/2026	Avaliação	Situação
S1	Declaração indicando a entidade requerente, as modalidades e a data prevista do protocolo	Declaração de Atividade do Pinheiro Neto, de 29/09/2026: assessoria à Foxbit OTC (CNPJ 0002-03) no pedido de autorização como PSAV e atividade anterior a 02/02/2026.	Supre o núcleo do pedido: previsibilidade sobre **quem** protocola. Não indica modalidades nem data. O e-mail da Trace diz que indica. A lacuna é coberta pela C1, exigível em 17 dias.	**ATENDIDA**
S2	DF de 2025 auditadas	Não apresentadas. Em consolidação e aprovação, para compor o pedido de autorização.	Documento existirá em versão final com o pedido. Renova-se a solicitação após o protocolo.	**REPOSICIONADA** (acompanhamento)
S3	Política de KYC e PLD/FT vigente, da entidade que opera o fluxo	Não apresentada. A Trace sustenta que a v1.5 "permanece formalmente vigente"; nova versão em aprovação interna.	O Intex mantém a leitura do quadro 3.1 do parecer original: a v1.5 venceu em 03/2025, pelo prazo que ela própria fixa. A nova versão instruirá o pedido; renova-se após o protocolo.	**REPOSICIONADA** (acompanhamento)
S4	Carta da Trace: cadastro em revisão e monitoramento sob sua responsabilidade exclusiva	O próprio e-mail de 01/10/2026, que registra contato direto com a Foxbit OTC e com seus times de compliance e compromisso de comunicar alterações relevantes.	A responsabilidade da Trace pelo monitoramento decorre da cadeia (item 1 e art. 38, § 3º, da Res. BCB 520/2025). Declaração adicional não muda o juízo.	**ENCERRADA**
S5	Dossiê atualizado com o limite pretendido	O e-mail de 01/10/2026 registra o conforto da Trace quanto ao modelo de negócio e ao volume operado.	A calibragem do limite do relacionamento Trace–Foxbit é atribuição da Trace. O volume declarado de R$ 100 mi/mês segue como referência do Intex.	**ENCERRADA**

3.1 Identificação do estabelecimento

Fatos. O parecer original teve por objeto a Foxbit OTC nos dois estabelecimentos: 0002-03, sede desde a 12ª alteração contratual (JUCESP, 15/10/2025), e 0001-14, filial. O extrato da conta de origem dos pagamentos, de 27/08 a 14/09/2026, mostrou créditos de "FOXBIT INVEST", CNPJ **0001-14**. Em 24/09/2026, a Trace confirmou que o 0001-14 é o estabelecimento habilitado a operar com ela, e o registro do Intex foi ajustado. A declaração de 29/09/2026 indica como requerente o **0002-03** e traz a razão social "Foxbit OTC Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.".

Atenuação. Sede e filial são a **mesma pessoa jurídica** (raiz 18.997.925). O pedido de autorização é da sociedade, não do estabelecimento, de modo que o fluxo da filial fica abrangido pelo processo da requerente [E].

Agravamento. A razão social da declaração difere da que consta do contrato social examinado ("Intermediação e Custódia"), o que sugere alteração contratual posterior que não está no dossiê.

3.2 Marco regulatório após a Res. BCB 589/2026

Fatos. O parecer original adotou 30/10/2026 como marco da vedação do art. 91 da Res. BCB 520/2025, alcançando contraparte "não autorizada nem em processo de autorização". A **Res. BCB 589/2026** (DOU de 25/09/2026, vigente desde 01/10/2026) deu nova redação ao artigo. A vedação passa a valer **a partir de 06/11/2026** e alcança contrapartes que **não estejam autorizadas a funcionar no país**, ressalvadas as formas expressamente autorizadas na resolução. O prazo de protocolo do art. 88, I, não mudou: **30/10/2026**.

Atenuação. O art. 88, § 6º, continua permitindo que a prestadora que protocolou a tempo mantenha os serviços até a decisão. A nota do BCB de 23/09/2026 ainda se refere a entidades "não autorizadas ou em processo de autorização".

Agravamento. Na leitura literal do novo art. 91, a contraparte apenas protocolada não está autorizada. A vedação recai sobre a contraparte do Intex, a Trace, e alcança o fluxo da Foxbit OTC na medida em que ele se apoia na liquidez do Intex. Enquanto o Intex não fixar sua leitura, o protocolo não basta, por si só, para a continuidade depois de 06/11/2026.

4. Condicionantes

4.1 Suspensivas

S1 — atendida e encerrada em 14/10/2026. Requerente identificada pela declaração de 29/09/2026 (item 3).

S4 e S5 — encerradas em 14/10/2026, por desnecessárias. O e-mail da Trace de 01/10/2026 supre o que se pretendia com ambas (item 3).

S2 e S3 — reposicionadas. Deixam de ser exigíveis nesta etapa e passam ao item 4.3. **Não há efeito suspensivo pendente.**

4.2 Temporais

C1 — mantida. A partir de **31/10/2026**, a manutenção do fluxo fica condicionada à apresentação do número e da data do protocolo do pedido de autorização, com identificação da requerente **e das modalidades pedidas**. Ausente o comprovante, a suspensão é automática, sem nova deliberação.

C2 — mantida. Se o BCB alterar o prazo do art. 88, a data da C1 se desloca junto com ele, sem reabertura das demais condicionantes.

C3 — nova (art. 91, Res. BCB 589/2026). Suspensão automática do fluxo em **06/11/2026**, salvo autorização da Foxbit OTC pelo BCB ou manifestação escrita do Intex admitindo a continuidade com o pedido em análise. Esta condicionante depende de **decisão interna do Intex** sobre a leitura do art. 91, e não de entrega da Trace.

4.3 Acompanhamento (sem efeito suspensivo)

- **S2 (reposicionada).** DF de 2025 auditadas. A solicitação será renovada após a comprovação do protocolo, com prazo então fixado.
- **S3 (reposicionada).** Política de KYC e PLD/FT na versão aprovada, da entidade que opera o fluxo, com data de aprovação e alçada. A solicitação será renovada após a comprovação do protocolo, com prazo então fixado. A nova versão deve prever a comunicação ao Coaf de transferências de ou para carteiras autocustodiadas a partir de US$ 10 mil (Res. BCB 591/2026).
- **A1 (mantida).** Inventário de endereços operacionais por rede, com screening periódico e evidência de reprocessamento após mudança de categoria. O prazo de "31/08/2026" do e-mail de 28/08/2026 decorreu de erro material e fica sem efeito; o parecer original não fixou prazo.

4.4 Gatilhos de reavaliação imediata e revisão

Permanecem os gatilhos do item 4.4 do parecer original. Acresce-se: **G7.** Uso, no fluxo, de estabelecimento ou CNPJ do grupo diverso dos dois aqui identificados. Revisão integral em até **27/02/2027**, seis meses do parecer original, ou antes, na ocorrência de qualquer gatilho.

5. Limitações

Esta complementação se baseia no dossiê do parecer original e nos complementos recebidos da Trace em 24/09 e 01/10/2026. **Não foram disponibilizados**: as DF de 2025 auditadas; a nova política de KYC e PLD/FT; o contrato social com a razão social indicada na declaração de 29/09/2026; e o teor do **Ofício BCB 18.458/2026** e da resposta apresentada ao BCB, que segue desconhecido. A declaração do Pinheiro Neto comprova assessoria jurídica e não constitui garantia de autorização, como ela própria registra. A abrangência da filial pelo pedido da sede é leitura deste parecer [E]. Não houve contato com a Foxbit OTC. Este documento não é opinião sobre a regularidade da Foxbit OTC perante o BCB nem substitui a análise principal da Trace.

São Paulo, 14 de outubro de 2026.

_____

Alexandre Ferrari
Coordenador de Ativos Virtuais e Compliance Digital
Intex Bank — Banco de Câmbio S.A.